ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަދި ޔޫސުފް ނައީމް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 22 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/28, 2024/SC-A/29, 2024/SC-A/30 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ

1 ޖުލައި 2026

Prosecutor General's Office v. Abdulla Yameen Abdul Gayoom and Yoosuf Naeem

ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާ، ބަދީ ޖުބައިރު މައްސަލައަށް ހަވާލާދީ އަދު ނުކުތާއަކީ ޢަބްދުﷲ ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާ ބާރުވަކަން ފުށް ނުކުތާއެއް ނޫންކަމާއި، ހައިކޯޓުގައި އެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވާކަން ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި 2023/HC-A/123 އަދި 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ދަފްތަރުގައި އޮތް ވ. އާރަހް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އިކޮނޮމިކް އެންޖެ ދޫކޮށް ކައުންސިލްއިން ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް 25 އޮގަސްޓް 2015 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމާއެކު، 09 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ގައި އެ ރަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ) އަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރިއެވެ. ހަމަ އެ ދުވަހު، އެ ރަށުގެ ލީސް ހައްގު ޔޫސުފް ނައީމްގެ ހިއްސާ އޮތް ޖީ ޖީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން ދީފައިވެއެވެ.

09 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު، އެސް.ޓީ.އޯ ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ހަބީބް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓުން ޔޫސުފް ނައީމްއަށް US$1,000,000/- (އެއް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ޗެކު 14 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ގައި ޔޫސުފް ނައީމްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. 15 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ދުވަހު، އެ އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްއަށް US$1,000,000/- ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ފައިސާ އޭނާގެ ނަމުގައި އެމް.އައި.ބީ.ސީ ގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން އެ ފައިސާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެކައުންޓަކާއި، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ އެކައުންޓަކަށް ބަދަލުކޮށް އިންވެސްޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ދަޢުވާއާއި، ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ދަޢުވާއާއި، ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ދަޢުވާއާ

1. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ދަޢުވާއާގައި، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރަ ރިޝްވަތު ގަބޫލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (04 ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

2. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ދަޢުވާއާގައި، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރަ މަނީ ލޯންޑަރިކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (07 ހަތެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމާއި US$5,000,000/- (ފަސް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވެއެވެ.

3. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ދަޢުވާއާގައި، ޔޫސުފް ނަޢީމުގެ ފަރާތުން ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ރިޝްވަތު ދިފައިވާކަން ސާބިތުވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (3 ތިނެއް) އަހަރާއި (2 ދޭއް) މަހާއި (12 ބާރަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ދަޢުވާއާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މި ނިންމުންތަކަށް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އަދި ޔޫސުފް ނަޢީމުގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، އެ ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަތައް ހިނގާފައިވަނީ އެކުއެކީގައެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާތިލުކޮށް، ހައިކޯޓުގެ މައްސަލަތަކުގައި ކަނޑައެޅުން އުސޫލުތަކުގެ އަލީގައި އަލުން ޝަރީޢަތް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މައްސަލަތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ރިމާންޑުކޮށްފައިވެއެވެ. ހައިކޯޓުން އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

1. ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލައިގެ ދިފާޢަށް ފުރުސަތު ލިބިފައިނުވާ ބޭއިންސާފުން ކަމުން، އެއާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް؛

2. "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަދީބު ބުނާ ފައިސާ" އަކީ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާކަމަށް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ޝައްކުކުރުވާ ކަމުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110 ދަޢުވާއާއިން މި އިބާރާތް މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފުވާކަން؛

3. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަށު ކޯޓުން ބަލައިގަނެފައިވާ ހުރިހާ ހެކި އެއްކޮށް ބަލާފައި، ބާކީ ހެކިތައް ވަކިވަކިން ވަޒަންކޮށް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ މިންގަނޑުން ކުށް ސާބިތުވެފައިވޭތޯ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަލުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭކަން؛

4. ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ރަށެއް ލީހަށް ފަރާތަކަށް ދިނުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ "ރަސްމީ ވާޖިބު" ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއްކަން ޤާނޫނީ ނަޒަރިއްޔާއިން ގޮތުގެ މަތިން ސަބަބުތަކާއެކު ދަލީލުތަކުން ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ނަޒަރިއްޔާގެ މައްޗަށް ކުރެވިދާނެ ކަށަވަރުކުރުމެއް ކަނޑައަޅާފައިވާކަން؛

5. އަދަބުގެ ގޮތުން ވަޒަނު ދެއްކުމަށް ދަނޑުވެރިން ޤާނޫނީ ނަޒަރުން ހަމަޔަކަށް ގެންގޮސްދިނުމަށް ދޭހަވާކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/28 އާއި 2024/SC-A/29 އާއި 2024/SC-A/30 ގެ ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ މި ނިންމުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ (01 އެއް) ނިންމުމެވެ. މިން މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތްތަކުގެ ހުރިހާ ގެންދެވިފައިވާ އެއްބަޔަކެވެ.

1. އިސްތިއުނާފު ނިންމުމަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގެ ނިންމަވާފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޚިލާފަށް، އިޖުރާއީ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން އިސްލާމީ ކުރިމަތިލުން އިޖުރާއަތުތަކާއި، އިސްލާމީ ކުރިމަތިލުން ނުވެ ޝަރީޢަތު ޤާނޫނީ އިޖުރާއަތުތަކާ ދެކޮޅު ފަރަގުތަކުން ޖަލު ބަންދުކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ތަރުތީބު ތަސްދީގުކޮށް ކަމަކު ބަލާ ނިންމާއެވެ. ދަށުދަރަޖަ ބަދަލުވަނީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅި ހައިކޯޓުގައިވާ އިޖުރާއީ ގަވާއިދު، ޖަލު ބަންދުގެ ފަސްސޮނިއާގައިވާ ޖުމްލަ އެއްބަޔަކުރުމުގެ އިސްލާމީ ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުށަހަޅައި ދީ ދަށުގެ ނިންމުމާ ހަވާލާ ކަމަށެވެ.

2. މިގޮތުން ރައްދުގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވަނީ ކޮން ޤާނޫނީ އުސޫލަކާކަން ދަށުދަރަޖަ ބުނެދީފައި ނުވާ ކަމަށާއި، މިއީ ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅައިފައިނުވާ، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަލަށް ހުށަހެޅިދާނެ ބަޔާނެއް ނޫން ކަމަށާއި، ދަށުދަރަޖަ ހުށަހެޅި ހުކުމަކީ އިޖުރާއަތާ ބާވަތުގެ ޙަޤީޤަތެއް ހުށަހެޅި ހުރި ކަމުގައިވާތީ ޖަލު ބަންދުގެ ޤަޟިއްޔާ ތަޤުދީމު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

3. މި ނިންމާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާނީ، ދަށުދަރަޖަގެ މި ބަޔާނާ ހައިކޯޓު މަރުޙަލާގައި ވެސް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއް ނޫން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުގައި (12 ބާރަ) އަދި (11 އެގާރަ) އަޑުއެހުން ބޭއްވިއިރު ޖަލު ބަންދުގެ މައްސަލައަށް ހަވާލާދީ ވަޒަނު ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދަށުދަރަޖަ ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، މި އަދު ނިންމާ ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ފަދަ، ކާފަރުالله މައްސަލައިގައި ބަރާބަރުކުރާ އިސްތިސްނާ ހާލަތެއް ދެމެހެއްޓިފައިވާކަން ދަށުދަރަޖަ ބަޔާންކޮށްދީފައި ނުވާތީ، މި ނިންމާގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމުގައި ނުދެކޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އާއި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އާއި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ގެ ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ބޭނުންވާ ސަބަބު ނެތް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފަނޑިޔާރު ޖޭ. ޙުކުމްކޮށް އިތުބާރީމް އަދި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ޙަމީދު މާއިދުކުރައްވައި، 01 ޖޫން 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ގާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަސޭހަކުރުން ބޭނުންކުރެއްވި ގާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި އޮންނަނީ، "މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަށު މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާންވާނެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ.

2. އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙީމް ވ. އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18 މައްސަލައިގެ މަތިން، 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ މުޠްލަޤު، އިތުރު އެއްވެސް ސުވާލުކުރުމެއް ނުވަތަ އަޑުއިއްސުމެއް ނެތި އޮންނަ ޤަވާޢިދެއް ނޫނެވެ.

3. މަތީ މަޙްކަމާ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވަނީ، ކޯޓުތަކުން އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ބަރާބަރުގައި، ސާފު އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ނުވިސްނާފައި ނިންމުން ބަދަލުވުން ސަބަބުތަކާ ބަލާލާފައި އެއްކަހަލަ މައްސަލަތަކުގައި އެއްގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ބާރުލިބިގެންނެވެ. ފަހުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގެ އެންމެ މުހިންމު ޙަޤީޤަތްތައް (material facts) އެއްގޮތް ނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ނިންމަންވާނެއެވެ.

4. މައްސަލައިގެ މުހިންމު ޙަޤީޤަތް ތަފާތު ކަމަށް ދެކެވޭނަމަ، ފަހުން ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގައިވެސް ތަފާތު ބާރުލާ ކަމަށް ބަޔާންކުރުމަށްފަހު (to distinguish)، ކުރިން މަތީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލުނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދަށުކޯޓަށް ފަސޭހަކުރުންނަށް ލިބިދޭނެއެވެ.

5. މަތީ މަޙްކަމާ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް "ޕަރ އިންކިއުރިއަމް" (per incuriam) ނިންމުމެއްނަމަ، އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން ދަށު ކޯޓުތަކަށް ލާޒިމު ނުވެއެވެ. އެއީ ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކަށް ނުވަތަ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި ނިންމާ ނިންމުންތަކެވެ. އަދި އެފަދަ ނިންމުމެއްނަމަ، ފަހުން ބަލާ މައްސަލައިގައި އެކަމެއް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

6. މައްސަލައެއްގެ ރޭޝިއޯ ޑެސިޑެންޑި (ratio decidendi) އަކީ ނިންމުމަށް ވާސިލުވާ ސަބަބުތަކެވެ. އެއީ ދަށު ކޯޓުތަކުން އަމަލުކުރުން ލާޒިމު ކަމެކެވެ. އޮބިޓަރ ޑިކްޓަމް (obiter dictum) އަކީ ނަތީޖާއަށް ސީދާ ގުޅުމެއް ނުވާ އެހެނިހެން ވާހަކަތަކެވެ. އެއަށް އަމަލުކުރުން ލާޒިމު ނުވިނަމަވެސް، އެއީ އެއާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ބާރު އަޅާ (persuasive) ކަންކަމެވެ.

7. ޢަލީ ޝުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މައްސަލައިގައި ކުރިއާ ފަސޭހަކުރުން އިއްތިފާޤުވާ ކަމަކީ، އިޖްތިހާދެއް އެއްވެސް ފުރިހަމަކަމަކާ ނެތް ނަމަވެސް، އެ އިޖްތިހާދަކީ ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް އެއީ ފުރުޞަތު ތަނަވަސް ކުރުވިދާނެ އިޖްތިހާދެއް ކަމެވެ. އެހެން ފުރުޞަތުތަކުގައި މައްސަލައިގައި ކޯޓު ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި، ވަކިއެއްގޮތަކަށް ކަންކަމާއި، އޭގެ ނަތީޖާއަށް ބަލަންވާނެއެވެ.

8. އިޖުރާއީ ޤާނޫނުގައި ވަކިކަމެއް ކުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެކަންކުރުމަކީ ޣައިރު ޤާނޫނީ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް، އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ އުނިކަންތަކާއެކު ނަމަ، އެ އުނިކަމަކީ ޠަބީޢީ އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު އުނިކަމަކަށް ވެގެން ނުވާނަމަ، އެ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކޮށް އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ. އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މައްސަލާ [2021] SC 70، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މައްސަލާ [2021] SC 110 އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މައްސަލާ ވ. އަޙްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07 މައްސަލަތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ މި ޓެސްޓެވެ.

9. އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ މައްސަލާ ވ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޖާހާ ޤަޟިއްޔާގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓު މަރުޙަލާއަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުން ހުކުމްކުރުން މުޅި ދަޢުވާ އަލުން ބަލާ މަރުޙަލާއެއް ނޫނެވެ. އަދި މަހުދީ ބަޝީރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 109 މައްސަލައިގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ބަލައި ފައިސަލާކުރަނީ ދަށުކޯޓުގައި ހުށަހެޅުނު ހެކިތަކާއި ދިފާޢުތަކާ އަސާސްކޮށްގެން ބަލައިގެންނެވެ. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އަދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހުށަހެޅުމަކީ، އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާތަކުގައި ގެނައުން ވަރަށް ބޮޑަށް މަނާކުރެވިފައިވާ ކަމެކެވެ.

10. ކަބީރުﷲ ޙުސްނީ ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75 ޤަޟިއްޔާގެ މަތިން، ހުކުމަކާ ގުޅޭ ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ޙައްލުކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ހުކުމާ ސީދާ ގުޅުމެއްވާ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅުންހުރި ގޮތުގައިވާ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިދެވުމުގައި ހުރަހެއް ނެތެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އިތުރު ފާޑުފާޑުގެ ކަންކަމާ ނުކުޅެދޭއިރު، އެ ނުކުތާއެއް ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން ސަބަބެއް، މައްސަލައިގެ ފަރާތްތަކުގެ ކަންކަމަށް އިޢުތިބާރުކުރެވޭ ގޮތަށް ބަލައިދެވިދާނެއެވެ.

11. އާމިނަތު ނަޖީބާ ވ. ސިޓީ ދަ އިންޝުއަރަންސް ކުންފުނި ލިމިޓެޑްގެ މައްސަލައިގެ މަތިން، އިސްތިއުނާފު ހަރަކާތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އަލުން ހެކި ބަލައިގަތުމުގައި، އެއީ ދަށު ކޯޓުގައި ގެނެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް މަސައްކަތްކޮށްގެން ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ލިބިގެންނުވާ (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢާ އެކަށީގެންވާ ނިސްބަތެއް ހުރުން (Relevance)، އަދި ބަރޯސާވެވޭފަދަ ސާބިތު އިތުބާރުހުރުމާ (Credibility) ހެއްކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

12. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ކުރިން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ނ) ގައިވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމައެވެ. ކުރިން ނިންމާފައިވާ އަދި ވަކިކަމަކުން ހަވާލާދިނުމަށް ނިންމުމުގެ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގައި، އެ ނިންމުން ނިންމިއިރު ބަލައިގެންފައިނުވާ ހެކި އަދި ކަމެއް އެ ނިންމުން ގެނައުމަށް ބަދަލު ހުށަހެޅުމެވެ. އަދި ނުކުތާ ހުށަހެޅުމުގައި އިސްތިއުނާފު ބަލައިގަތުމުގެ ދާއިރާގައި ހުރިހާ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް، މިފަދަ ގޮތެއްގައި އަދި މި ކަމުގައި އަޑުއަހަންޖެހޭ ހަމަހަމަ ކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކުރެވިގެންވާ ނިޔާއެއް ދެވިދާނެއެވެ.

13. އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިޔާ ބަރްހާދު ވ. ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ގެރިން ބެޓްސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލައާއި، މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ޖަބުއާން) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ [2023] SC 45 ގެ މަތިން، ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނުނިންމާނެއެވެ. އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަކުން ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ދެފަރާތުގެ ބަހުސަށް ނުލައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަކަށް ބަރުދަން ނުދެވޭނެއެވެ.

14. ކުރިން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށް ހަވާލާދެނަމަ، ހަވާލާދޭ މައްސަލައަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކޮށްދީ، އެ މައްސަލައިގައި ހުރި ގޮތް ކޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްދިނުމަކީ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ހަވާލާދީފައިވާ ކޮން މައްސަލައެއްކަން ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތްކޮށް ކޯޓުން ހޯދުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ނޫނެވެ.

15. ކަށަވަރުالله ޤަސިމްއާއިގެ އިސްތިސްނާއާއިގެ ދަނޑުގެ އައި ނުކާބާއާ ހުރަސާ ފަރާތްތަކާ، އަދިވެ އިންސާފު ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ނިޔާކުރުމުގެ ކުރިން ހަމަހަމަ ގޮތުގައި ދެފަރާތަށް ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

16. ޝަރީޢަތް މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ ހުށަހެޅުން އިސްލާމްދީނާ، ދައުލަތާމެދު ބޭނުންކުރާ ދައުލަތުގެ ޝަރުޢީ ވަކީލުންގެ ބާރުތަކާ ވީހާވެސް ގާތްކޮށް ދެފަރާތް ހަމަހަމަކޮށް ބެލުމަކީ ޤަބޫލުކުރެވޭ އުސޫލެކެވެ. އެހެންކަމުން، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ހުކުމް ދިނުމުގައި ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި، ދެފަރާތުގެ ފުރުޞަތު ހަމަހަމަކަން (equality of arms) ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، އެކަށީގެންވާ ފާޅުގައި ފުރުޞަތު ހާމަކުރަން ޝަރީޢަތް ނުލައި އެޒިޔާ ބާރުތަކަކީ ކޯޓުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތުގެ ޤަރާރު ޢަމަލީގޮތުން ގެންދިއުމަށް ކޯޓުން ތަސްދީޤު (justify) ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

އިބްރާހީމް އަބްދުއްލަޠީފް ވ. އޭނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/15 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް އަބްދުއްލަޠީފް އާއި އޭނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަތީ މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު މަޙްކަމާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ކޯޓަކަށް އެ ކޯޓެއް ހިމެނޭ މަޙްކަމާއަށްވުރެ ދަށު މަޙްކަމާއެއްގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.
2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (2) ގެ ދަށުން، މައްސަލައާ އެއްފަދަ އެހެން މައްސަލަތަކުގައި އެ ކޯޓުން ކުރިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ނުވަތަ މަތީ ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
3. މަތީ ކޯޓުގެ ނިންމުމަކަށް ތަބާވުމަކީ މުޠުލަޤަށް އޮންނަ އުޞޫލެއް ނޫނެވެ. މުހިންމު ވާޤިޢާތައް ތަފާތުވާނަމަ ތަބާނުވެވިދާނެއެވެ. ޕަރ އިންކިއުރިއަމް ނިންމުމަކަށް ތަބާވުން ލާޒިމު ނުވެއެވެ. ޕްރެޝިއާ ބަދަލުކުރުން ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި، އާބިބަރު ޖުޑިޝަލް ބާރު އަދާ ކަމެކެވެ.
4. އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް އިސްތިސްނާއީ، މަތީ މަޙްކަމާ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ބަދަލުގެނައުން ޙާޞިލުވާކަމަށް އޮތުމަކީ އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކެއް ވެއެވެ.

އަލީ ޒުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/108,109,110 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަލީ ޒުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅުއްވައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 60 ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގައިވާ ގޮތަށް ކޯޓުން (30 ތިރީސް) ދުވަހަކުން ބަންދު މުރާޖަޢާ ކޮށްފައިނުވާނަމަ ބަންދުން ވީއްލެންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ހުރަހެއް މައްސަލައެއްނެތް.
2. އިޖުރާއީ ޤަސްދަކުގެ ތެރެއިން އިބްތިދާއީ ކޯޓުތަކުން އިޖުރާއަތުތަކާއި، އިބްތިދާއީ ކޯޓުތަކުން ނިމޭ ހުކުމް ޤާނޫނީ އިޖުރާއަތްތަކާ ދެމެދު ފަރަގުކޮށްފައިވެއެވެ.
3. ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދު ހުސައިންގެ ބެސްބަލި، އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރުމާ ގުޅޭ ނަޒާހަތްތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން ފަރުވާ ދޮވެން އައިބެއްގޮ ބެލުމެވެ. ފަނޑިޔާރު ހުސައިންއާ މުސްތަޤްބަލުގެ ބެސްބަލި، މަނާކަމެއް ކުރުމަކީ ޤާނޫނީ ކަމެއްކަމާއި، އުސޫލުތަކާއި ފުރިހަމަކުރުމަކީ އިޖުރާއަތެއް، އެ އުސޫލުތަކަކީ ޖަވާބު އިންސާފު ހިފެހެއްޓުމުގެ އުސޫލުތަކަށް ނުވާނަމަ އިބްތިދާއީ ކޯޓުތަކުން ކަމެވެ.
4. ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުވެވާ ކަމަކީ، ރަނގަޅު ކޯޓުގެ ފުރުޞަތު އޮތް އިޖުރާއަތަކީ ފަރުވާދީ ރަނގަޅު ކޯޓުތަކުން އިޖުރާއަތް ކަމެއް، އެއީ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި ނަޒާހަތް ބެލުމަށްފަހު ކަމެވެ.

އިބްރާހީމް ޝަފާން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 70

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/45 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ޝަފާން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅުއްވައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އައިބުތަކަށް ފަރުވާކުޑަކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެވިފައިވަނީ، އަލީ ޒުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ހުސައިން އިސްތިސްނާކުރެއްވި ބެސްބަލިވެ.

އަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުއްރައޫފު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/30 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުއްރައޫފު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ މުހިންމު އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އައިބުތަކަން ފުރުޞަތުކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅުއްވައިފައިވާ، އަދި ޖަބަރީ މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ބުނެފައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖެހެއެވެ.

2. "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަދީބު ބުނާ ފައިސާ" މި އިބާރާތް މި ޤަޟިއްޔާއިން މަނާކޮށްފައިވާ ގޮތް ޝަރީޢަތް ކުރިމަތީގައި ކޯޓުން ނިންމާފައިވާކަމަށް ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/16 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަޙްމަދު ރަޝީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ މުހިންމު އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އައިބުތަކަން ފުރުޞަތުކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅުއްވައިފައިވާ، އަދި ޖަބަރީ މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ބުނެފައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖެހެއެވެ.

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ހުސައިން ރިޝީމް ޒާހިރު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ހުސައިން ރިޝީމް ޒާހިރު

ކަނޑައަޅާފައިވާ މުހިންމު އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓު މަޖިލީހާއި ދުސްތޫރީ މަޖިލީހުގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން ދުވަހު ޝަރުޢީ އަމުރެއް ބާޠިލް އުސޫލުން، ނަމަވެސް ދުސްތޫރީ މަޖިލީހުގެ ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމާ ގުޅޭ އެންމެހައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ވާޖިބުތަކާއި ހުރި މަސައްކަތްތަކުގައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފުން

ތަޢާރުފުކޮށްފައިވާ ގޮތް ބާޠިލް މަޖިލީހާއި ނުހުރެވެ.

މަހުދީ ރަޝީދް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 109

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/21 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މަހުދީ ރަޝީދް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފު ހުށަހެޅުމުގައި ލަސްވީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިއްޖެނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ފައިސަލާކުރަނީ ދަށުކޯޓުގައި ހުށަހެޅުނު ހެކިތަކާއި ދިފާޢުތަކާ އަސާސްތަކުގައި ބަލައިގެންނެވެ.
2. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އަދި ހުށަހެޅުނަސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅައި ބަހުސްކުރެވިފައިވާ، އިސްތިއުނާފު ހުށަހެޅުމުގައި ލަސްވީ ވަކަން ބޭނުން މަބްދައުތަކުގައިވާ ކަމެކެވެ.

ޢަބްދުﷲ ޔޫސުފު ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/57 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުﷲ ޔޫސުފު އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އާންމު އުސޫލަކީ، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ދަށު މަރުޙަލާތަކުގައިވެސް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބަހުސަކަށް ވާންޖެހެއެވެ.
2. ނަމަވެސް، ވަކިން އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި، ހުށަހަޅާ އަދި ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކަންބޮޑު ދިފާޢީ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމާ ސީދާ ގުޅުމެއްވާ ނުކުތާއެއް އިސްތިއުނާފުކުރާ މަރުޙަލާ ސީދާ ގެނެސްދިނުމުގައިވާ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިދެއްވުމުގައި ހުރަހެއް ނެތެވެ.
3. އެފަދަ ނުކުތާއަކާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި، އިތުރު ވާޤިޢާތަކާއި ކަރުދާސްތަކަށް ނުޖެހޭނަމަ، ދަށު ކޯޓަށް ހުށަނާޅާނަމަވެސް ސަބަބާ، މައްސަލައިގެ ވަޒަނާއި ކަންކަމުން ރިޢާޔަތްކުރުމަށްޓަކައެވެ.

އާމިނަތު ނާޒްލީ ވ. ސީގަލް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރޮޕަޓީޒް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/20 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު ނާޒްލީ އާއި ސީގަލް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރޮޕަޓީޒް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައެޅުއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި އާންމު އުސޫލަކީ އައު ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅައި ބަލުން ނުކުރުމެވެ. ނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި، ހުށަހެޅުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، ސައްޙަކަމާއި، ފުރުޞަތު ނުދިނުމުން ނިކުމެވާނެ ނަތީޖާއަށް ބަލައި، ހާއްސަ އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކެއްގައި އެ ހުށަހެޅުމެއް ބަލާލެވިދާނެއެވެ.
2. އަދި ހެއްކަކީ ދަށު މަރުޙަލާގައި ހުށަހެޅެންނުވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްގެންވެސް ލިބިފައިނުވާ (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢަށް ހެއްކަށް ނިސްބަތްވާ ގުޅުމާ (Relevance)، އަދި ބަޔާންކުރާމީހުގެ ސާބިތު އިތުބާރުހުރިކަމާ (Credibility) ހެއްކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިއާ ބަރްހާދު ވ. ސަވްޖަންސް އޮފް ދަ ސީ ބުރިން ޖީއާސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަވްޖަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/23 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިއާ ބަރްހާދު އާއި ސަވްޖަންސް އޮފް ދަ ސީ ބުރިން ޖީއާސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަވްޖަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައެޅުއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓަށް ހުށަހަޅާއިރު ކަމާގުޅޭ ކޯޓުން ފީއެއް ނިންމަވާނެއެވެ.

މަރިނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ލަންކާ) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ [2023] SC 45

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މަރިނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ލަންކާ) ލިމިޓެޑް އާއި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ކަނޑައެޅުއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓަށް ހުށަހަޅާއިރު ކަމާގުޅޭ ކޯޓުން ފީއެއް ނިންމަވާނަން ކަމަކީ ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލު ދަމަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްމާޢީލްޝުޢާޢު ވ. ޔޫސުފް ރިޝާ [2021] SC 98

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/44 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްމާޢީލް ޝުޢާޢު އާއި ޔޫސުފް ރިޝާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ހަބްސްކުރުނަން ވަކި ނުކުތާއަކާގުޅޭ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާގުޅޭ ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ.

ޢާއިޝަތު ވަޙީދާ ވ. އާމިނަތު ނަސީމް [2023] SC 11

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/41 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢާއިޝަތު ވަޙީދާ އާއި އާމިނަތު ނަސީމް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ހަބްސްކުރުނަން ވަކި ނުކުތާއަކާގުޅޭ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާގުޅޭ ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވ. ޓްރެވަލްބަޑީޒް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2023] SC 50

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/SC-A/10 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އާއި ޓްރެވަލްބަޑީޒް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ހަބްސްކުރުނަން ވަކި ނުކުތާއަކާގުޅޭ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާގުޅޭ ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ޒިޔާދު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/91 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ޒިޔާދު އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ޖައުހަރީ ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިގެން އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ވ. މުޙައްމަދު މާހިރު [2023] SC 38

2022/SC-A/71 [2023] SC 38 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާއި މުޙައްމަދު މާހިރު (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ޖައުހަރީ ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިގެން އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ފެލްޓް މޯލްޑިވްސް ވ. ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ފެލްޓް މޯލްޑިވްސް އާއި ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް) (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ. ފައިލް ނަންބަރު މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ޖައުހަރީ ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހެޅިގެން އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ފަރާތްތަކުގެ ނަން މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. (އޮނަސް މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު މިސާލެއްގެ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދުނިޔޭގެ އެހެން ކޮމަން ލޯ ޤައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތާ ޚިލާފަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަކީ ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަމަށް އޮންނަ ޢުމޫމީ އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއް ނެތި އޮންނަ އުސޫލެއް ކަމަށް، މި ނިންމުމުން ދޭހަވާކަމަށް ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.